

1522718-48.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... sentido: "Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (Ac. un., Câm.Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Ademais, ressalta-se que o simples fato das duas testemunhas ouvidas serem policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522718-48.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522718-48.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MENDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

THIAGO MENDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 09h15m, na Rua Gois Raposo, 400, Sacomã, São Paulo - SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes 14 metros fios elétricos, avaliados no total de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de propriedade da empresa vítima Ilumina SP. A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidos o representante da empresa vítima e duas testemunhas policiais. As partes desistiram da oitiva da testemunha faltante, o que foi devidamente homologado em juízo.

Ademais, o réu não foi encontrado no endereço por ele fornecido e, em razão disso, foi declarado revel, nos termos do disposto no art.367, do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução criminal, em suas alegações o Ministério Público buscou a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal e a consequente absolvição do réu com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da qualificadora do

rompimento de obstáculo; a fixação da pena base no mínimo legal; e, por fim, o estabelecimento de regime mais brando para cumprimento de pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade delitiva veio devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação dos fios subtraídos e laudos de fls. 97/100 e 101/103, tudo aliado a firme e segura prova oral colhida em audiência, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

Em que pese o acusado ter negado em sede policial a subtração dos fios, afirmando que os encontrou em via pública (fls. 07), é certo que a negativa de autoria restou isolada nos autos quando cotejada com os demais provas colhidas na fase policial e em juízo.

De fato, ouvida apenas em sede policial (fls. 05), a testemunha MARCO ANTONIO FAUSTINO declarou que trabalhava na empresa Souza Tavora, localizada na Rua Gois Raposo, 400 e, na data dos fatos, por volta das 10:25 horas, viu quando um indivíduo, que aparentava estar em situação de rua, ficou sentado ao lado de uma tampa de concreto na calçada que possui fios da rede pública no seu interior. Afirmou que o réu mexia na tampa e quando alguém olhava ele disfarçava, porém dava para ver que o mesmo puxava alguma coisa e colocava ao seu lado. Um popular que passava pelo local disse para ele que o acusado, desde o dia anterior, mexia naquela tampa. Em dado momento, uma viatura policial apareceu no local e ele indicou a direção tomada pelo réu. Viu quando o acusado jogou dois sacos em direção à Via Anchieta e quando foi abordado pelos policiais, mas não ouviu a conversa. Por fim, afirmou nunca ter visto o réu pelas redondezas antes dos fatos.

No mesmo sentido, os policiais militares BRUNO CESAR DE FARIA e LUIS DIEGO BOZETTO, ouvidos em juízo, declararam que estavam em patrulhamento, quando foram informados via COPOM a ocorrência de furto de fios em via pública. Quando chegaram ao local indicado, encontraram o réu sentado na mureta da rodovia Anchieta e, próximo a ele, do lado oposto à mureta, duas sacolas grandes contendo fios. Ainda sob posse do réu, localizaram uma faca pequena. O réu confessou que tanto as sacolas quanto a faca seriam dele. O policial Bruno não se recordou se o réu chegou a confessar a prática do furto. Contudo, o policial Luis afirmou que o réu confessou o furto, informando que ele teria aberto uma tampa de ferro e subtraído os fios. Declarou, ainda, que a prática criminosa foi presenciada pelo porteiro da empresa, que viu o réu levantando a tampa de concreto, cortando os fios e os colocando na sacola, razão pela qual acionou a polícia.

Por fim, a testemunha CARLOS ALBERTO JUVENAL, representante da empresa vítima, ao ser ouvida em juízo, declarou que não se recorda exatamente do caso dos autos. Contudo, informou que na época dos fatos trabalhava na empresa Ilumina SP, na qual tinha como função comparecer aos Departamentos de Polícia para identificar materiais apreendidos. Declarou que na época reconheceu os fios apreendidos como de propriedade da empresa vítima (fls. 42).

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas outra solução não há que a condenação do acusado.

Como é cediço, a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

E neste ponto tanto os representantes da empresa vítima, ouvidos em sede policial e em juízo; bem como dois policiais foram uníssonos em afirmar as condições do local do furto, não sendo demais lembrar que a palavra da vítima adquire forte e especial relevo em crimes praticados na clandestinidade.

Neste sentido: "Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não

acusar inocentes" (Ac. un., Câm.Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Ademais, ressalta-se que o simples fato das duas testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Por outro lado, a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo de fato deve ser afastada, como muito bem ponderado pela Defensora.

Isso porque, respeitadas posições em contrário, para este juízo, o obstáculo deve anteceder a coisa a ser furtada, ou seja, deve ter sido rompido com a finalidade de acesso ao alvo do furto, sendo que a violência contra o próprio objeto do crime não qualifica a conduta.

Neste sentido, defendendo a não incidência da qualificadora, o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt afirma que: "A violência deve ser contra obstáculo que dificulte a subtração e não contra a própria coisa que é o objeto da subtração. Obstáculo é tudo o que é empregado para proteger a coisa contra eventual ação delitiva. Não se considera obstáculo aquilo que integra a própria coisa, como, por exemplo, os vidros do automóvel, a menos que sejam rompidos para subtrair objetos que se encontram no interior do veículo, mas não para subtrair o próprio; da mesma forma, o simples desparafusamento dos farolotes ou dos pneus de um automóvel não tipifica a qualificadora" (BITENCOURT, 2012, código penal comentado, p. 772).

No mesmo sentido caminha grande parte da jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO (ART. 155, §1º, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE.

ARROMBAMENTO QUE OCORREU PARA FURTAR O PRÓPRIO VEÍCULO. OBSTÁCULO INERENTE À COISA QUE SE PRETENDIA FURTAR. INAPLICABILIDADE DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Criminal n. 0000978- 50.2018.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. AnaLia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 29-04-2021).

Veja-se que o laudo pericial de fls. 97/100 apenas indica que o tampão de concreto que vedava a caixa de energia elétrica foi removido do local, sem a indicação de qualquer dano aparente ao objeto, o que justifica o afastamento da agravante ora analisada.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação por furto simples é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, consoante certidão de fls.

33. Dessa forma, considerando que lhe favorecem as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Presente a figura do privilégio, uma vez que o réu é primário e de pequeno valor o objeto do crime. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Furto simples. Recurso da defesa. Atipicidade material da conduta. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena em seu mínimo legal; b) afastamento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal; c) reconhecimento da figura do furto privilegiado. 1. Vinculação do acusado com a subtração dos produtos comprovada. Declarações da vítima uniformes e convergentes. Réu confesso. 2. Pleito objetivando

o reconhecimento do princípio da insignificância. Cabimento. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal. 3. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise dos aspectos subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e antecedentes criminais podem levar ao afastamento do princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário mínimo. Na composição do valor insignificante, é válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, § 1º do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito. 5. Até 1/10 do salário mínimo afigura-se o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado. 6. Valor do bem alvo da subtração que é inferior ao montante de 1/10 do salário mínimo ao tempo dos fatos. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Afirmação da insignificância que não se mostra solução socialmente indesejável. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-SP - APR: 15000193820218260246 SP 1500019-38.2021.8.26.0246, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 25/01/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022 - gn). Assim, diminuo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 4 (quatro) meses de detenção e 3 (três) dias-multa.

Considerando que não há nos autos provas da condição econômica do acusado fixa-se o dia multa no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para condená-lo à pena de 4 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 155, caput e §2º do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, pelo tempo da condenação, em entidade pública ou privada, com destinação social, que deverá ser fixada pelo Juízo da Execução.

Em hipótese de descumprimento da pena restritiva de direitos, o regime de cumprimento da pena será o aberto.

Tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade e, ainda, a aplicação de regime aberto para o caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, poderá o réu recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia.

Oficiem-se ao TRE e ao IIRGD e comunique-se a vítima, consoante determinação legal. Condeno, ainda, o acusado ao pagamento da taxa judiciária, nos exatos termos legais, já que não há nos autos provas de que não pode arcar com essa despesa, sem prejudicar o seu sustento.

Ressalte-se que a condenação ao pagamento das taxas judiciárias decorre de expressa previsão legal. O Código de Processo Penal cuida do tema nos artigos 804 e 805 e, no Estado de São Paulo, do assunto tratou a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Poderá o réu, porém, caso demonstre preencher a hipótese legal, valer-se do quanto disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que se dará quando da execução.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 14/06/2011). Oportunamente, intime-se o réu para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias. Decorrido o prazo sem pagamento expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa.
P.R.I.C.
São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA